

TAR Roma, sez. III, ordinanza collegiale 15/02/2021, n. 1828

TAR
Ordinanza collegiale
15 febbraio 2021

> TAR
Sentenza breve
17 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. III, ordinanza collegiale 15/02/2021, n. 1828

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 1828

Data del deposito : 15 febbraio 2021

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2021

N. 01828/2021 REG.PROV.COLL.

nei confronti

N. 10629/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

per l'annullamento ex 116 c.p.a.

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10629 del 2020, proposto da

Gaeta Veicoli S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Di Monte, D'Amico Federica, Antonello Frasca, Lucilla De Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Frasca in Roma, via Bocca di Leone;

del provvedimento formato per silenzio-diniego in data 25 novembre 2020 con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha respinto la domanda di accesso presentata in data 26 ottobre 2020, avente ad oggetto gli atti e studi e/o preparatori del Documento di revisione annuale del Piano Operativo Triennale, approvato nella seduta del Comitato di gestione del 30 ottobre 2017 con delibera n. 15, a sua volta approvato con delibera n. 43 del 26 ottobre 2018 della medesima Autorità;

contro

nonché per la condanna dell'amministrazione resistente a concedere l'accesso agli atti richiesti con la suddetta istanza da parte del ricorrente;

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Accardi, Fabrizio Losco, Gabriella Giacomantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la difesa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale ha eccepito l'incompetenza territoriale della sede principale di questo TAR in favore della sezione staccata di Latina in quanto gli effetti degli atti richiesti sono circoscritti all'ambito territoriale assegnato alla sezione staccata e più precisamente alla provincia di Latina;

Preso atto che l'art. 47 c.p.a. non qualifica tale eccezione come questione di competenza, ma assegna al Presidente del TAR la funzione di stabilire quale sia le sede che debba trattare il ricorso;

Ritenuto, pertanto, doveroso l'invio degli atti al Presidente affinché possa esercitare il compito assegnatogli dal codice limitandosi il Collegio a far presente che, quanto al criterio di cui all'art. 13, comma 1, c.p.a., andrà tenuto presente che oggetto del ricorso è l'accesso ad una serie di atti emessi dall'Autorità resistente e non la contestazione di uno di essi che indubbiamente esplicano i loro effetti nell'ambito territoriale della sezione staccata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del T.A.R. Lazio – Roma per i fini di cui all'art. 47, co. 2, c.p.a.

Manda la Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Ugo De Carlo Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO